3 ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಿ.ಸಿ. 456/2020

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು	ಃ ಜವರೇಗೌಡ	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಃ 8
ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು	ಃ ನರಸೇಗೌಡ	ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಃ 5
ವಯಸ್ಸು	ಃ 42 ವರ್ಷ	
ವೃತ್ತಿ	ಃ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ನಿರ್ವಾಹಕ	
ವಾಸಸ್ಥಳ	ಃ ನಾಗಮಂಗಲ	

ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದಿನಾಂಕಃ **08.02.2023** ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಲಾಯಿತು

ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಃ ಸ.ಸ.ಅ ರವರಿಂದ

1. ಆರೋಪಿಯ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾಸಾ 1 ರಿಂದ ಚಾಸಾ 4 ಮತ್ತು ಚಾಸಾ 6 ರಿಂದ ಚಾಸಾ 8 ರವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2020 ರಂದು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ 8.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಕೇಟು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(ಮಾನ್ಯ ಸಸಅ.ರವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.)

ಪಾಟೀ ಸವಾಲುಃ ಮಾನ್ಯ ಸಸಅ ರವರಿಂದಃ-

3. ದಿಃ 08-01-2020 ರಂದು ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪಾಂಡವಪುರ ಡಿಪೋ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಕೆಎ-11-ಎಫ್-0300 ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಸದರಿ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು ಎಂದರೆ

ಸರಿ. ಸದರಿ ದಿನದಂದು ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಹಂಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆರೋಪಿತನು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕದೇ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಗಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಂತರ ನನಗೆ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮಧುಕೇಶವ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಚಂದನ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಪಘಾತವಾದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಕೆಎ-20-ಎ-9778 ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಪಕ್ಕದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಂ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಹೆಸರು ಹಾಲೇಶ್ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿಃ 09-01-2020 ರಂದು ನಾನು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಪಿ-13 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

<u>ಪಾಟೀಸವಾಲುಃ ಆರೋಪಿ ಪರ ಜಿ.ವೈ ವಕೀಲರಿಂದ</u>

3. ಈ ಅಪಘಾತ ಯಾರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ಮರುವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಉಕ್ತಲೇಖನವನ್ನು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಾ. ಓ. ಹೇ. ಸ. ಒ.

3 ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್.ಸಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.